

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8408/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

นาย วิริยะ ยิง นิยม

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 118

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 126, มาตรา 192

แม้โจทก์บรรยายฟ้องผิดไปว่า บริษัทอ. เป็นผู้เสียหายก็ตามแต่ทางพิจารณาได้
ความว่า บริษัทอ.เป็นผู้เสียหายการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นผิดฟ้องฝากขังก็ระบุ
ชื่อผู้เสียหายถูกต้องมาแต่แรก ดังนี้ ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย และข้อแตกต่าง
ดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญ ทั้งจำเลยไม่หลงข้อต่อสู้เพราะไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลจึง
ลงโทษจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 192 วรรคสอง
กรณีมิใช่เป็นเรื่องทางพิจารณาได้ความแตกต่างในสาระสำคัญที่ศาลต้องพิพากษา
ยกฟ้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ตราสาร
ใดที่ไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 นั้น จะใช้เป็นพยานหลัก
ฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย ดังนี้การที่ผู้เสียหายทำ
หนังสือให้ จ. ผู้รับมอบอำนาจไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเช็คเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ แม้หนังสือดังกล่าวจะปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ก็ตาม แต่เมื่อไปแจ้งความ
ตามหนังสือดังกล่าวแล้ว กรณีเป็นการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์และเมื่อมีการร้องทุกข์
ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการ
โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 เวลากลางวันจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยออกเช็คของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2 ฉบับ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2537 สั่งจ่ายเงินจำนวน 99,612 บาท และลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 สั่งจ่ายเงินจำนวน 43,800 บาท ให้แก่บริษัทเฮ้งชัยเทรดดิ้ง (1981) จำกัด ผู้เสียหาย เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อสินค้า ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลอย่างเดียวกัน ทั้ง 2 ฉบับ ว่าบัญชีปิดแล้วการกระทำของจำเลยเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คและออกเช็คโดยในขณะที่ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คได้ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กระทงแรก จำเลย 8 เดือน กระทงที่สองจำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า บริษัทเฮ้งชัยเทรดดิ้ง (1981) จำกัด ซึ่งเป็นชื่อผู้เสียหายตามที่โจทก์ฟ้อง แตกต่างจากที่ได้ความตามทางพิจารณาซึ่งชื่อว่าบริษัทเฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด อันเป็นการแตกต่างในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ต้องพิพากษายกฟ้อง กรณีไม่ใช่เป็นการพิมพ์ชื่อผิดพลาดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยนั้น เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า บริษัทเฮ้งชัย เเทรดดิ้ง (1981) จำกัด เป็นผู้เสียหายแต่ทางพิจารณาได้ความว่า บริษัทเฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด เป็นผู้เสียหายถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยทั้งไม่ปรากฏว่ามีชื่อนิติบุคคลทั้งสองชื่อดังกล่าวต่างหากแยกจากกัน เชื่อว่าเป็นบริษัทเดียวกัน การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นผิดฟ้องฝากขังก็ระบุชื่อผู้เสียหายถูกต้องมาแต่แรกดังนี้ ข้อแตกต่างดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญและจำเลยไม่หลงข้อต่อสู้เพราะไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลจึงลงโทษจำเลยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

ปัญหาสุดท้ายที่จำเลยฎีกาว่า ใบมอบอำนาจที่ผู้เสียหายมอบอำนาจแก่นางสาวฐิยากร เอ่งฉ้วน ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.6 ปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาท ไม่ชอบตามประมวลรัษฎากร เพราะระบุว่าแจ้งความเกี่ยวกับเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ เพียงแต่ให้แจ้งความหมายถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ถือว่าไม่มีการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนนั้น เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า"ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" ตามบทบัญญัติดังกล่าว ตราสารใดที่ไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย เมื่อผู้เสียหายมอบอำนาจให้นางสาวฐิยากรผู้รับมอบอำนาจไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ตามหนังสืออำนาจเอกสารหมายเลข ป.จ.6 แม้หนังสือดังกล่าวจะปิดอากรแสตมป์10 บาท แต่นางสาวฐิยากรก็ไปแจ้งความตามหนังสือดังกล่าวด้วยกรณีเป็นการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์และมี

การร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน และ
โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

พิพากษายืน

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล ราชางกูร-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ